Algemene voorwaarden Martijn Schreuder Goedheijt

Versie 2026 · martijnschreudergoedheijt.nl

Definities

In deze algemene voorwaarden van Martijn Schreuder Goedheijt (hierna: de “Voorwaarden”) wordt het volgende verstaan onder:

a. **Martijn Schreuder Goedheijt**: Martijn Schreuder Goedheijt, bereikbaar via [TO FILL: e-mailadres].
b. **Opdrachtgever**: iedere natuurlijke persoon, personen, vennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die met Martijn Schreuder Goedheijt een overeenkomst aangaat of onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of daartoe een offerte vraagt.
c. **Offerte**: ieder aanbod van Martijn Schreuder Goedheijt tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever.
d. **Overeenkomst**: iedere tussen de Opdrachtgever en Martijn Schreuder Goedheijt tot stand gekomen overeenkomst van opdracht tot het ontwerpen, organiseren en/of uitvoeren van Trajecten of Sessies voor de Opdrachtgever of diens medewerkers, dan wel advisering, coaching, begeleiding en interventies in de ruimste zin van het woord, en ook iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van deze overeenkomst.
e. **Sessie**: een trainings-, begeleidings- of coachingsessie. Sessies zijn zowel in groepsverband als individueel mogelijk.
f. **Traject**: een maatwerkoplossing die Martijn Schreuder Goedheijt exclusief samenstelt voor één of meer Opdrachtgevers. Een Traject bestaat uit meerdere trainings-, begeleidings- of coachingsessies of andere interventies. Een Traject kan, afhankelijk van doel en gemaakte afspraken, gevolgd worden door teams, andere groepen medewerkers of individuen.
g. **Deelnemer**: degene die aan een Traject of Sessie van Martijn Schreuder Goedheijt deelneemt.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Martijn Schreuder Goedheijt en de Opdrachtgever, waaronder aanbiedingen en offertes.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt alleen in overleg met Martijn Schreuder Goedheijt overeengekomen.
3. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zijn al deze Opdrachtgevers hoofdelijk verplicht tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
4. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn alleen geldig als deze door Martijn Schreuder Goedheijt schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.

Artikel 2 – Offertes en Overeenkomsten

1. Offertes van Martijn Schreuder Goedheijt zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2. De Overeenkomst tussen Martijn Schreuder Goedheijt en de Opdrachtgever komt tot stand als de Opdrachtgever de Offerte door een digitaal verzonden bericht schriftelijk bevestigt en Martijn Schreuder Goedheijt door een digitaal verzonden bevestiging de opdracht schriftelijk aanvaardt.

3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken, zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Martijn Schreuder Goedheijt zijn bevestigd.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Met Martijn Schreuder Goedheijt gesloten Overeenkomsten leiden voor Martijn Schreuder Goedheijt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Martijn Schreuder Goedheijt zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Martijn Schreuder Goedheijt en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden als streefdata en binden Martijn Schreuder Goedheijt dus niet.
3. Martijn Schreuder Goedheijt is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Martijn Schreuder Goedheijt voor de uitvoering van een met hem gesloten Overeenkomst derden inschakelt, dan selecteert hij deze zorgvuldig.

Artikel 4 – Prijzen en prijswijziging

1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn:
   a. gebaseerd op de tarieven op het moment van het uitbrengen van de offerte of de totstandkoming van de Overeenkomst;
   b. exclusief reis- en materiaalkosten, tenzij anders vermeld;
   c. exclusief de kosten van verblijf van trainers en adviseurs.
2. Martijn Schreuder Goedheijt heeft het recht zijn tarieven te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, als tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan een periode van meer dan 3 maanden zit.
3. De tarieven van Martijn Schreuder Goedheijt worden elk kalenderjaar op 1 januari opnieuw vastgesteld.

Artikel 5 – Facturering

1. Betaling van facturen moet plaatsvinden binnen 21 dagen na verzending, onverminderd het recht van Martijn Schreuder Goedheijt om vooruitbetaling te verlangen als hij daartoe aanleiding ziet.
2. Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
3. Bij niet-betaling binnen de termijn van 21 dagen is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.
4. Alle kosten die voor Martijn Schreuder Goedheijt verbonden zijn aan de inning van hetgeen de Opdrachtgever aan hem verschuldigd is, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de ene partij jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of ontoereikende beschikbaarheid van trainers en/of wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) van Martijn Schreuder Goedheijt en bij door Martijn Schreuder Goedheijt in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

2. Partijen behouden zich het recht voor jegens de andere partij om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar een andere datum, tijd en/of locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet langer voordoen. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op (enige) schadevergoeding, ook niet als Martijn Schreuder Goedheijt als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Martijn Schreuder Goedheijt met inachtneming van lid 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat een Sessie op verzoek van de Opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
4. Martijn Schreuder Goedheijt heeft het recht betaling te vorderen van werkzaamheden die voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de tot nakoming verhinderende omstandigheid zich aandiende.
5. De partij die meent in overmacht te verkeren, moet de andere partij daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 7 – Annulering of wijziging Traject of Sessie

1. Annulering van een Traject of Sessie kan alleen per e-mail.
2. Bij annulering van een Traject is de Opdrachtgever het volgende aan Martijn Schreuder Goedheijt verschuldigd:
   - de in de Offerte genoemde ontwerpkosten van het Traject;
   - voor iedere Sessie die minder dan 2 maanden van tevoren wordt geannuleerd: 50% van het overeengekomen tarief over zowel de voorbereidings- als uitvoeringskosten;
   - voor iedere Sessie die minder dan 1 maand van tevoren wordt geannuleerd: 100% van het overeengekomen tarief over zowel de voorbereidings- als uitvoeringskosten.
3. Bij toepassing van de in lid 2 genoemde termijnen worden de dag van de annulering en de dag van de Sessie niet meegerekend.
4. Kosten die Martijn Schreuder Goedheijt aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeval van annulering volledig aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Wijzigingen in datum/data en/of van de aard of omvang van de Overeenkomst moeten schriftelijk met Martijn Schreuder Goedheijt worden overeengekomen. Hierop is de annuleringsregeling van lid 2 van toepassing.

Artikel 8 – Annulering of wijziging individuele Sessie

1. Annulering van een individuele Sessie kan alleen per e-mail.
2. Bij annulering van een individuele Sessie is de Opdrachtgever/Deelnemer het volgende aan Martijn Schreuder Goedheijt verschuldigd:
   - als de individuele Sessie minder dan 1 week van tevoren wordt geannuleerd: 50% van het overeengekomen tarief over zowel de voorbereidings- als uitvoeringskosten;
   - als de individuele Sessie minder dan 3 dagen van tevoren wordt geannuleerd: 100% van het overeengekomen tarief over zowel de voorbereidings- als uitvoeringskosten.
3. Als de Opdrachtgever/Deelnemer niet verschijnt op een of meer individuele Sessies, heeft Martijn Schreuder Goedheijt het recht dit aan te merken als annulering van de Overeenkomst.
4. De Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de individuele Sessie, tegen het overeengekomen tarief.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1. Martijn Schreuder Goedheijt vindt het belangrijk dat Opdrachtgevers en Deelnemers tevreden zijn. Als dat niet het geval is, dan wil hij dat graag weten.
2. Klachten dienen binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 30 dagen na beëindiging van het Traject of de Sessie die heeft geleid tot de klacht, schriftelijk te worden ingediend.
3. Bij klachten is het eerste doel om de onvrede te bespreken en zo mogelijk weg te nemen. Klachten worden na ontvangst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken met de Opdrachtgever of Deelnemer besproken, waarbij in samenspraak wordt gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan informeert Martijn Schreuder Goedheijt de Opdrachtgever of Deelnemer hierover.
4. Als het bespreken van de klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een Opdrachtgever of Deelnemer contact opnemen met de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen met bijbehorende klachtencommissie, die als onafhankelijke derde zal optreden. In de Ethische Code van Phoenix Opleidingen en bijbehorende Klachtenregeling is dit verder uitgewerkt. Zie phoenixopleidingen.nl/over-phoenix/ethische-code.

Artikel 10 – Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens Martijn Schreuder Goedheijt vervallen indien deze niet binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek of het ontstaan van de vordering, schriftelijk en gemotiveerd aan Martijn Schreuder Goedheijt zijn gemeld. Onverminderd het voorgaande vervallen alle vorderingen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid / vrijwaring

1. Martijn Schreuder Goedheijt spant zich in om de Overeenkomst en gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Martijn Schreuder Goedheijt kan geen garantie voor succes en/of het behalen van in opdracht gestelde doelen geven. Als de werkzaamheden van Martijn Schreuder Goedheijt, waaronder de verstrekte adviezen, niet leiden tot het daarmee door de Opdrachtgever beoogde resultaat, is dat voor risico van de Opdrachtgever.
2. Martijn Schreuder Goedheijt is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of voor enige vorm van directe of indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade of emotionele schade), tenzij de Opdrachtgever aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Martijn Schreuder Goedheijt.
3. Als Martijn Schreuder Goedheijt, met inachtneming van het in de wet, de Overeenkomst en deze Voorwaarden bepaalde, aansprakelijk is jegens de Opdrachtgever, dan is zijn vergoedingsplicht in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Martijn Schreuder Goedheijt beperkt tot de voor de uitvoering van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft overeengekomen prijs.
4. De Opdrachtgever vrijwaart Martijn Schreuder Goedheijt tegen alle aanspraken van derden in en buiten rechte die verband houden met de door Martijn Schreuder Goedheijt verrichte werkzaamheden met betrekking tot de verstrekte opdracht.
5. Martijn Schreuder Goedheijt is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de Deelnemer aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand of uit beslissingen of gedragingen van Deelnemers als gevolg van het Traject of de

Sessie. Martijn Schreuder Goedheijt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Martijn Schreuder Goedheijt is niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in data en/of tijdstippen.
7. Opdrachtgevers, Deelnemers en Martijn Schreuder Goedheijt zijn zich bewust van het feit dat Trajecten of Sessies geen therapeutische behandeling inhouden. Trajecten of Sessies zijn geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies.
8. Als er in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden gedaan, moeten Deelnemers zelf beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de Deelnemer.

Artikel 12 – Locatie en veiligheid

1. Als een Traject of Sessie op locatie van Opdrachtgever plaatsvindt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving. Martijn Schreuder Goedheijt is niet aansprakelijk voor schade, verlies of ongevallen die zich voordoen op de locatie van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van een Traject of Sessie.
2. Martijn Schreuder Goedheijt is niet aansprakelijk voor schade, verlies of ongevallen die zich voordoen op een extern gehuurde locatie tijdens de uitvoering van een Traject of Sessie.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door Martijn Schreuder Goedheijt verstrekte en samengestelde informatie en alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij Martijn Schreuder Goedheijt en blijven aldaar berusten. De Opdrachtgever verkrijgt alleen die rechten die hem nadrukkelijk onder enige Overeenkomst worden toegekend.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Martijn Schreuder Goedheijt zijn de Opdrachtgever en Deelnemers niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten van de ter beschikking gestelde informatie te openbaren of te exploiteren.
3. Opdrachtgever en Deelnemers verkrijgen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om deze materialen uitsluitend te gebruiken voor eigen leerdoeleinden.

Artikel 14 – Privacy en persoonsgegevens

1. Martijn Schreuder Goedheijt verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgevers en Deelnemers op basis van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Martijn Schreuder Goedheijt verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die door de wederpartij zelf worden verstrekt of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder in ieder geval:
    - naam en contactgegevens;
    - factuur- en betalingsgegevens;
    - eventuele overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.
3. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
    - het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst;
    - het onderhouden van contact met de wederpartij;
    - het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
    - het afhandelen van klachten en geschillen.
4. De verwerking vindt plaats op basis van één of meer van de volgende grondslagen:
    - uitvoering van de overeenkomst;

- wettelijke verplichting;
- gerechtvaardigd belang;
- toestemming, voor zover van toepassing.

5. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.
6. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 15 – Geheimhouding

1. Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door de Opdrachtgever of Deelnemers wordt ingebracht, wordt door Martijn Schreuder Goedheijt vertrouwelijk behandeld. Onder vertrouwelijk materiaal wordt in ieder geval verstaan ideeën, documenten, gegevens of andere informatie die (1) in relatie staan tot ontwikkeling en onderzoek, bedrijfsinformatie of geheimen en (2) is aangemerkt als vertrouwelijk.
2. Martijn Schreuder Goedheijt en Opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van een Traject of Sessie buiten een Deelnemer om. Het staat een Deelnemer vrij om de Opdrachtgever te informeren over wat in het Traject of een Sessie wordt besproken.
3. Martijn Schreuder Goedheijt kan bepaalde onderwerpen uit het Traject of een Sessie geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie.
4. In het geval van dreigend gevaar voor de Opdrachtgever, Martijn Schreuder Goedheijt of de samenleving, heeft Martijn Schreuder Goedheijt het recht de geheimhouding te doorbreken en de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.
5. In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en Martijn Schreuder Goedheijt zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is Martijn Schreuder Goedheijt verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 16 – Slotbepaling

1. Op alle Overeenkomsten tussen Martijn Schreuder Goedheijt en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Martijn Schreuder Goedheijt en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van een Nederlandse Rechtbank, onverminderd het recht van Martijn Schreuder Goedheijt zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.